



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

שפר מיכל

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד דהן אברהם

נגד

1. **מירון נחום יצחק**
2. **מירון יעל**

גוטמכר 2, בני ברק

הנתבעים:

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים לעיכוב הליכי בירור התביעה נגדם מכוח סעיף 5 (א) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן - "חוק הבוררות") (להלן - "הבקשה")

העובדות וההליך

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב גוטמכר 2 בבני ברק, הידוע כגוש 6192 חלקה 655 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובין שלוש קומות.

2. הבית המשותף לא נרשם כבית משותף אך ראוי להירשם ככזה. על הבית המשותף חלות הוראות "התקנון המצוי" המפורטות בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

3. התובעת, הגב' מיכל שפר, בעלת זכויות בדירה מספר 4 בקומה ב' בעורף הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, מירון נחום יצחק ומירון יעל, בעלי הזכויות בדירה מספר 3 בקומה א' בבית המשותף (להלן - "הנתבעים").

4. הן לתובעת והן לנתבעים הערות אזהרה לטובתם מכוח הסכם שיתוף (להלן - "הסכם השיתוף") שצורף כנספח ב' לבקשה שהגישה התובעת למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד שאושר בתאריך י"ג בתשרי תשפ"ב (19.9.2021) (להלן - "הצו הארעי"). על פי הצו הארעי, נאסר על הנתבעים או מי מטעמם לבצע עבודות בניה מכל סוג שהוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- או הכנה לבניה לרבות עבודות מסגרות מכל סוג שהוא ברכוש המשותף בבית המשותף והתיק נקבע לדיון בצו הארעי לתאריך ד' בחשון תשפ"ב (10.10.2021).
5. בתאריך כ"ט בתשרי תשפ"ב (5.10.2021) הגישו הנתבעים את הבקשה דנא לביטול הצו ועיכוב הליכים על פי סעיף 5 (א) לחוק הבוררות, כשהם נתמכים בהוראות סעיף 12 להסכם השיתוף.
6. בתאריך א' בחשון תשפ"ב (7.10.2021) הגישה התובעת את כתב תביעתה (להלן- **"כתב התביעה"**).
7. במסגרת כתב התביעה, נתבקשו נגד הנתבעים, הסעדים הבאים: צו עשה המחייב אותם להרוס תוספות בנייה, צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע תוספת בניה וכל עבודת בניה הטעונה היתר ברכוש המשותף, צו מניעה קבוע נגד הנתבעים האוסר עליהם להחנות את מכוניתם או להניח מיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף ובמיוחד בשטחים המשמשים כניסה ויציאה של כלי רכב, צו הצהרתי לפיו אסור לנתבעים להחנות כלי רכב בחניות הצמודות לדירת התובעת ולדירה נוספת, צו עשה לפיו על הנתבעים לפנות ברזלים וחפצים שהניחו ברכוש המשותף וכן צו מניעה האוסר עליהם לעשות כן, צו עשה המחייב את הנתבעים להסדיר את ניקוז המזגן שלהם באופן שלא יטפף לשטח המשותף, צו מניעה האוסר על הנתבעים להשליך פסולת לשטח הרכוש המשותף (סעיף 27 לכתב התביעה).
8. במהלך הדיון בצו הארעי שהתקיים בתאריך ד' בחשון תשפ"ב (10.10.2021) הגיעו הצדדים להסכמות, במסגרתן, בין השאר, הסכימו הצדדים כי הצו הארעי, יישאר על כנו עד למתן החלטה אחרת. עוד הסכימו הצדדים כי הנתבעים יגישו אישור מהנדס או קונסטרוקטור מוסמך אשר יבחן את הבניה שביצעו עד כה ויאשר בכתב כי השארת המצב על כנו כפי שהוא כיום, אינו מסוכן. להסכמות אלו ניתנה תוקף של החלטה.
9. כמו כן במסגרת הדיון נשמעו באריכות טענות הצדדים בקשר להפעלת סעיף 5 לחוק הבוררות (להלן- **"פרוטוקול הדיון"**). בסיומו הורתי לנתבעים להגיש כתב הגנה עד לתאריך 06.12.2021 והתיק העיקרי נקבע לדיון מקדמי לתאריך 02.02.2022.
10. בתאריך כ' בחשון תשפ"ב (26.10.2021) הגישו הנתבעים מסמך שהוצא בתאריך ז' בחשון תשפ"ב (13.10.2021) ונחתם על ידי המהנדס גיל ברואנשטיין שאישר לאחר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שבדק ובחן את עבודות הבניה "כי אין סכנה בטיחותית של המבנה כפי שהוא קיים היום ללא שימוש".

11. בתאריך ב' בטבת תשפ"ב (6.12.2021) הגישו הנתבעים בקשה חוזרת למתן החלטה לעניין עיכוב הליכים והעברת התיק לבוררות וארכה להגשת כתב הגנה. בתאריך ט"ו בטבת תשפ"ב (19.12.2021) התקבלה תגובת התובעת לבקשה לעיכוב הליכים והעברת התיק לבוררות (להלן - "תגובת התובעת לבקשה").

12. תגובת הנתבעים לתגובת התובעת לבקשה הוגשה בתאריך 09.01.2022 - יצוין כבר עתה, כי מסמך זה הוגש בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018.

תמצית טענות הנתבעים

13. בא כוחה של התובעת הוא עורך הדין שערך את הסכם השיתוף עליו חתומים הצדדים (ראו עמוד 2 שורה 45 לפרוטוקול הדיון). ייצוג התובעת בתובענה זו עולה לכדי עבירה אתית, המהווה ניגוד אינטרסים ואסורה בתכלית האיסור ולכן הוא מנוע מלייצג אותה.

14. במעמד הדיון העלתה התובעת באמצעות בא כוחה טענה משוללת כל היגיון לפיה הנתבעים אינם צד להסכם השיתוף וההסכמה לגשת לבוררות הייתה רק מול צד מוסכם ומוכר (ראו עמוד 1 שורות 20-28 לפרוטוקול הדיון). נספח ג לבקשת התובעת, מעיד עדות סותרת לטענתה. שכן בתאריך 12.09.2017 נתנו הנתבעים ייפוי כוח לב"כ התובעת, עו"ד אברהם דהן (סעיף 5) עם התחייבות לקבל על עצמם את כל הוראות הסכם השיתוף. שעליו חתמו בעלי הדירה הקודמים (סעיף 2 ו-3).

15. לגופו של ענין, סעיף 12 בהסכם השיתוף קובע כי "כל עניין ללא יוצא מן הכלל הקשור לבניין ו/או להסכם זה או נובע ממנו, יימסר סכסוך זה לבוררות ולהכרעתו של בורר מוסכם שיהיה בית דין תורני ו/או רב פוסק מבני ברק" ולפיכך, היה על התובעת לפנות לבוררות. הנתבעים פנו בתאריך כ"ד בתשרי תשפ"ב (30.9.2021), לבית דין רבני "בית דין צדק מורשת משה", בהתאם להוראות הסכם השיתוף ונקבע דיון בין הצדדים ביום 06.10.2021 (ראה נספח א' לבקשה לעיכוב הליכים והעברת התיק לבוררות). הנתבעים מסכימים ומבקשים כי הליך בירור התובענה, יתנהל שם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. כמו כן, עומדים הנתבעים בכל ששת תנאי סעיף 5 המורה על עיכוב הליכים והעברת התובענה לבוררות, כמפורט בסעיף 62 לבקשתם. לכן לאור האמור לעיל, יש להיעתר לבקשתם ולהורות על עיכוב ההליכים דן ולחייב את התובעת בהוצאות.

תמצית טענות התובעת לבקשה

17. הסמכות לעיכוב הליכים הנתונה לשיקול דעת בית המשפט אינה אוטומטית ואינה סעד מן היושר הניתן בכל מקרה.

18. אין לפצל את הדיון במרכיבי התביעה בפני שתי ערכאות שונות ולכן אין הצדקה לעכב את הדיון בערכאה זו ולהעבירה לבוררות.

19. הוראת סעיף הבוררות בהסכם השיתוף בטלה נוכח האמור בחוק בסעיף 34 (ב) לחוק המקרקעין ממנו עולה כי תניית הבוררות בהסכם השיתוף מגבילה את זכות התובעת לפנות לבוררות ולפיכך, אין כוחה של ההתניה יפה לתקופה העולה על חמש שנים, במיוחד נוכח העובדה שבוררים בבני ברק ידועים ככאלה הרואים עצמם מעל החוק הנהוג במדינת ישראל וכאלה הפוסקים שלא לפי החוקים ואף עשויים להכשיר בניה בלתי חוקית.

20. הנתבעים לא חתמו על הסכם השיתוף במסגרתו נקבעה תניית הבוררות, ומשכך היא לא חלה עליהם.

21. אומד דעת הצדדים בהסכם השיתוף, הייתה כי תחולתו היא עד גמר בניית הבית המשותף וחלוקת הדירות ולצורך זה בלבד. משהסתיימה הבנייה ונבנו הדירות, אין להסכם השיתוף עוד תחולה.

22. לפיכך יש לדחות את בקשת הנתבעים ולחייבם בהוצאות שכ"ט עו"ד בהתאם.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר עיון בחומר שלפניי החלטתי לעכב את ההליך שלפניי, וכך הצדדים ימשיכו את ההליך בבית הדין הרבני, בהתאם לתניית הבוררות בהסכם השיתוף. להלן נימוקיי.

24. שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (ראו לעניין זה: ע"א 9379/03 צ'רני נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(3) 822, 833 (2006); ע"א 3347/16 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] פסקה 9 (20.2.2018); שלמה לוי תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד 99 (מהדורה שנייה, 2008); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 52 (מהדורה שלוש עשרה, 2020)).

25. בהתאם לפסיקה, אין בספקות לגבי הסמכות העניינית כדי לשלול את סמכותו של בית המשפט ליתן סעד זמני [רע"א 1190/11 פלגי מוצקין בע"מ נ' גלי גיל מרכז ספורט ונופש בקרית מוצקין בע"מ (נבו 18.05.2011); רע"א 848/06 אשר קולגר נ' יהודה קוגלר (נבו, 06.06.2006)]. לפיכך, דנתי בבקשה לסעד זמני שהגישה התובעת, ואף נתתי צו ארעי, שבהסכמת הצדדים הוארך עד למתן החלטה אחרת, אולם אין בעובדה שהסעד הזמני נדון בערכאה מסויימת, כדי להקנות לה סמכות עניינית, מקום שאין לה סמכות.

26. סעיף 1 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן- "חוק הבוררות" או "החוק") מגדיר הסכם בורות כך:

"הסכם בורות – "הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;"

27. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן- "חוק המקרקעין") המובאת כאן כלשונה:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59 ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר. (ההדגשה אינה במקור).

הסכם השיתוף-מחייב את הצדדים להליך לרבות התובעת והנתבעים

28. פרק ה' לחוק המקרקעין, מגדיר את יחסי השיתוף בנוגע למקרקעין שהם של כמה בעלים. סעיף 29 לחוק המקרקעין, שכותרתו "הסכם שיתוף" קובע כי הסכם חלוקה או הסכם שיתוף ניתן לרישום ועם רישומו הוא יחייב גם צדדי ג', ובלשונו: "(א) **הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן – הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר.**" כך שההסכם מחייב את הצדדים אף אם לא נרשם. וכן, לא אחת נקבע בפסיקה כי טענה של צד ג' להעדר תחולה של ההסכם בשל אי רישומו, כפופה לעקרון תום הלב ועל בית המשפט להיווכח כי צד ג' לא ידע או לא היה צריך לדעת על אודות הסכם השיתוף או החלוקה בעת רכישת זכויותיו [ע"א 48/16 ציון דהאן נ' יגאל שמחון (נבו) 9.8.2017; ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385].

29. ובמיושם לענייננו - אין מחלוקת כי בין הצדדים נחתם הסכם שיתוף, כאשר אף התובעת במסגרת סעיף 4 לתצהיר שהגישה במסגרת בקשה לסעד זמני טענה כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כל הבעלים כולל המשיבים (הנתבעים בהליך העיקרי, מ.פ.), חתמו על הסכם שיתוף שבגינו נרשמה הערת אזהרה ביום 29.4.19, בדבר הימנעות מעשיית עיסקה, אלא בכפוף להסכם השיתוף". כך שלפניי הסכם שיתוף, החתום על ידי כל הצדדים להליך, והסכם זה אף קיבל ביטוי במרשם המקרקעין. כך שטענת התובעת כי הסכם השיתוף ותניית הבוררות שבו לא חלה על הנתבעים, נדחית, שכן היא עומדת בסתירה לטענה שהיא עצמה העלתה במסגרת בקשתה לסעד זמני.

30. כך שלא רק שטענת התובעת, לפיה תניית הבוררות לא חלה בשעה שהנתבעים לא חתמו על הסכם השיתוף, אינה עומדת בקנה אחד עם מסמכי התיק (נספח ג' לבקשה לסעד זמני), היא אף עומדת בסתירה לאמור בתצהירה, ומשכך חל בקשר לטענה זו השתק שיפוטי.

31. כידוע, בעל דין אשר טען טענה עובדתית, מושתק מלטעון טענה הפוכה בגדרי אותו ההליך או בגדר הליך אחר ("Judicial estoppel"), כלל זה. כלל זה מסתמך על האימרה העתיקה: "quad approbo non reprobo" שפירושה: "איני מתנכר לדבר אשר לו אני מסכים" והוא מקבל אף ביטוי במשפט העברי לפיו בעל דין אינו רשאי להתכחש לטענות שטען בהליך קודם, שהיו דרושות להצלחתו באותו הליך (שו"ע, חו"מ, פא, כב[א]).

32. יצוין כי אומנם בעבר השתק שיפוטי הוחל כל אימת ש"בעל-דין טען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר (שבעניינו לא נוצר מעשה בית-דין) ולטעון טענה הפוכה" [ע"א 513/89 Interlego נ' Exin-Lines, פ"ד מח(4) 133, (1994) בפסקה 4 לפסק דינה של כב' השופטת דורנר], אולם בעקבות התפתחות עיקרון תום הלב, הוסר התנאי לפיו יחול השתק רק כאשר בעל-הדין שכלפיו נטען ההשתק השיפוטי זכה בהליך הראשון [רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, נט(6) 625, פסקה 10 (2005)].

33. כך שטענת התובעת לפיה הסכם השיתוף לא חל מכיוון שהנתבעים לא חתמו עליו, נדחית.

פרשנות הסכם השיתוף מביאה למסקנה כי תניית הבוררות, חלה גם על ההליך הנוכחי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. הצדדים שלפניי חתומים על הסכם שיתוף זהה, מתוקף היותם בעלי זכויות בדירות שונות בבית המשותף.

35. את הסכם השיתוף יש לפרש בהתאם לדיני החוזים. לכן ככלל, משחתמו הצדדים על הסכם, עומדים הם בחזקתם שהסכימו לכל האמור בו, לשבט או לחסד [ע"א 1/84 נתן נ' סטרוך, פ"ד מב(1) 661, 670 (19.4.1988); ע"א 16/80 לולו נ' סלומון, פ"ד לז (4), 70, 74-75 (18.9.1983)]. לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (נבו) 11.5.2006]; ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (נבו) 8.8.2018].

36. כמו כן, עוד כלל פרשני משני הוא שכאשר ניצבות שתי משמעויות סבירות במידה שווה פחות או יותר, יש להעדיף את המשמעות הנוחה יותר לצד שלא ניסח את המסמך [סעיף 25(ב1) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; ע"א 9609/01 מול הים (1978) בע"מ נ' עו"ד שגב, בפסקה 43, פ"ד נח(4) 106 (2004)].

37. להלן מובאים כלשונם הסעיפים הרלבנטיים, מהסכם השיתוף:

12". בורות

בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוכים שיתגלעו בין הצדדים, ביחס לבניית תוספת הבניה, ו/או בקשר לחלוקת השיתוף בחלקה והרישום בלשכת רישום המקרקעין, ו/או בקשר לכל ענין אחר, וללא יוצא מן הכלל, הקשור לבניין ו/או לחלקה ו/או להסכם זה או הנובע ממנו, יימסר סכסוך זה לבורות, להכרעתו של בורר מוסכם שיהיה בית דין תורני ו/או רב פוסק מבני ברק. במידה שהצדדים לא יסכימו בניהם לגבי זהות הבורר, אזי יהא זה הרב מאיר הייזלר מבני ברק או הרב יעקב פרבשטיין מביה"ד של הרב קרליץ.

הבורר ו/או בית הדין שייקבעו יהיו משחררים מכל דיני הראיות ו/או מהדין המהותי ויהיו פטורים מלנמק את הכרעתם, והכרעתם תהיה סופית ותחייב את שני הצדדים. כמו כן הבורר או בית הדין שייקבעו יהיו רשאים ליתן צווי ביניים, צווים זמניים והחלטות בפשרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמור בסעיף זה מהווה שטר בוררין מחייב בין הצדדים. מוסכם על כל הצדדים,
כי עוה"ד יהיה רשאי לפעול ולמלא אחר כל פסק בורר שניתן כאמו, אף בלי שפסק
הבורר אושר בבימת המשפט."

(ההדגשה אינה במקור מ.פ.).

38. ב"והואיל" השלישי להסכם השיתוף נרשם כך:
"וברצון הצדדים להסדיר מראש את כל היחסים וההתחייבויות ביניהם, וכן את
אופן החלוקה של הדירות והזכויות בבניין, ואת אופן השימוש והבניה על חלקיהם
בחלקה".

39. בסעיף 2 להסכם השיתוף שכותרתו " מינוי נציגות ועו"ד" נרשם כך:
..."

ז. מוסכם על הצדדים, כי עו"ד הפרוייקט הינו עו"ד דהן אברהם משד' רוטשילד 4
תל אביב (להלן: "עוה"ד ו/או עו"ד הקבוצה"). "...

40. בסעיף 7 ד להסכם השיתוף נרשם כך:
"לאחר גמר בניית הבניין, כ"א מהצדדים יהיה זכאי למכור ו/או להעביר את
זכויותיו בחלקה ו/או בדירה, וכן לשעבדם לטובת בנקים שמהם יקחו הרוכשים
משכנתאות, ובלבד שיתקיימו התנאים דלקמן:

1) שהרוכשים שיבואו תחתיו יחתמו על הסכם זה, ויקבלו עליהם את כל האמור
בהסכם שיתוף זה (למעט התנאים שלא יהיו אז רלוונטיים, כגון מימון הבניה
וכיוצ"ב) וכן יחתמו על כל מסמכי ההעברה שיידרשו ע"י עו"ד הפרוייקט,
לרבות על יפוי כח בלתי חוזר הנדרש לרישום הבית המשותף ולצורך חתימה על
התקנון המוסכם ועל כל מסמכי הבית המשותף, לרבות על ההסכמה למחיקת
החכירה..."

41. בסעיף 14 להסכם השיתוף נרשם כך:
"הסכם שיתוף זה מחייב את הצדדים ואת חליפיהם ו/או את יורשיהם, והצדדים
יהיו רשאים לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין ו/או לרושמו בלשכת רישום
המקרקעין. כמו כן הסכם זה יחייב את הצדדים ביחס לניהול הבית המשותף עד
לרישום הבנין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. ובמיושם לענייננו – אין מחלוקת בין הצדדים כי הבית טרם נרשם כבית משותף (סעיף 3 לתצהיר התובעת לבקשה לסעד זמני).

43. כך שאינני מקבל את טענת התובעת לפיה "יש לצמצם-בדרך של פרשנות אומד דעתם וכוונת הצדדים-את תחולתו של הסכם השיתוף עד לגמר בניית הבנין וחלוקת הדירות, ורק לצורך זה בלבד" (סעיף 3 לתגובת התובעת מתאריך 19.12.2021). לשון ההסכם ברורה מאוד, במיוחד שנאמר בו באופן מפורש ש"הסכם זה יחייב את הצדדים ביחס לניהול הבית המשותף עד לרישום הבנין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין" (סעיף 14 להסכם השיתוף). למעלה מהצורך יצוין כי אף אם קיימת אי-בהירות מסויימת בקשר עם תחולתו של הסכם השיתוף לאחר סיום בניית הבית המשותף - ואיני סבור כי קיימת אי-בהירות כזו לנוכח לשונו הברורה של ההסכם - יש להחיל כאמור את הכלל הפרשני המשני שהובא לעיל, לפיו במקרים שבהם "כפות-המאזניים מעוינות", יש לפרש את ההסכם לרעת מנסחו. לפיכך טענת התובעת, נדחית.

44. כאמור, סעיף 12 להסכם השיתוף, במסגרתו נקבעה תניית בוררות, קובע באופן מפורש שאינו משתמע אחרת כך: "12. בוררות. בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוכים שיתגלעו בין הצדדים, ביחס לבניית תוספת הבניה, ו/או בקשר לחלוקת השיתוף בחלקה והרישום בלשכת רישום המקרקעין, ו/או בקשר לכל ענין אחר, וללא יוצא מן הכלל, הקשור לבניין..." כלומר, בניגוד גמור לטענת התובעת, הצדדים לא הגבילו את תניית הבוררות רק לנושאים הנובעים משיתוף וחלוקה בקשר עם הדירות בבית המשותף. הצדדים הסכימו באופן מפורש כי יחילו את תניית הבוררות אף "בקשר לכל ענין אחר, וללא יוצא מן הכלל, הקשור לבנין". לכן פרשנות ההסכם, מביאה למסקנה לפיה תניית הבוררות עליה סיכמו הצדדים במסגרת הסכם השיתוף, חלה גם על ההליך שבכותרת.

יש לעכב את ההליך עד למתן פסק דין סופי בהליך הבוררות מכוח חוק הבוררות

45. הכלל הוא שהערכאה הדיונית תורה על עיכוב הליכים, כאשר קיים הסכם בוררות ומתמלאים התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות אלא אם יוכיח התובע קיומו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות (רע"א 6450/01 שמחה אוריאל ובניו, חברה להנדסה וקבלנות בע"מ נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון, נו(5) 769 (2001)).

46. סעיף 5 לחוק הבוררות קובע כך:

"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."

47. דרך המלך לעיכוב הליכים בתובענה בשל קיומו של הסכם בוררות היא בקשה לפי הוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות המורה תנאים בהתקיימם רשאי בית המשפט ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין - להורות על עיכוב הליכים בתובענה המתבררת לפניו, בשל הליכי בוררות, אלא אם יוכיח התובע קיומו של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות (א' גורן בוררות, 51-52 (2018)).

48. קיימים אם כן שישה תנאים מצטברים, בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, ואלו הם:

א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים.

ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו.

ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים.

ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.

ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה.
(ראו והשוו-ה"פ (מרכז) 43623-11-10 **שלום שרבט נ' מלכאל שרבט** (נבו)
14.08.2011).

49. עוד יש לזכור כי גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה הדיונית שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה "...אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות" (סעיף 5(ג) לחוק הבוררות). כאשר הנטל לשכנע כי יש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו כי יועבר לבוררות, מוטל על שכמי התובע שפנה לבית המשפט (רע"א 985/93 **אלרינה אינוסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ**, פ"ד מח(1) 397 (1993); רע"א 7030/08 **אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה השקעות בע"מ** (נבו) 17.9.2008).

50. כמו כן, עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות הוא עניין המצוי בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, ואין מקום להתערב בהחלטותיה של הערכאה הדיונית בעניין זה אלא במקרים שבהם נפלה טעות של ממש בשיקול דעתה (רע"א 4882/96 **יעקב (ג'ק) נאסר נ' אדמונד ספרא (נבו)**, 06.03.1997). להלן אבחן תנאים אלו במיושם לענייננו.

51. אין מחלוקת בין הצדדים כי התנאי הראשון והתנאי השני, מתקיימים. קיים הסכם בוררות מכוח תניית בוררות בהסכם שיתוף בין הצדדים, והתביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו. בדבר קיום יתר התנאים: השלישי, הרביעי, החמישי והשישי. אין ספק כי הנתבעים, בעלי הדין בהליך הרלבנטי לבוררות, הגישו את בקשתם לעיכוב ההליכים בהזדמנות הראשונה ועוד לפני שטענו לגוף התביעה. הפסיקה עמדה לא פעם, על הוכחתו הפוזיטיבית של התנאי הרביעי, במובן זה שדרוש שתהיה לפני הערכאה הדיונית ראיה פוזיטיבית כלשהי, שמבקש העיכוב היה ועודנו מוכן לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה, כאשר נטל ההוכחה של תנאי זה, מוטל על המבקש (ע"א 286/83 **אריה קמר נ' מדלין רובינסון-ליפסקי**, לז(4) 245 (1983); רע"א 4464/12 **MINTER PROPERTIES LIMITED נ' הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים** (נבו), 25.11.2012); רע"א 8613/10 **כספי תעופה בע"מ נ' JSC AEROAVIT AIRLINES** (נבו, 11.10.2012).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. הנתבעים הגישו ראיות המעידות שפנו להליך בוררות בבית דין רבני תורני (בית דין

צדק מורשת משה בראשות כב' הרב יוסף יצחק בלינוב רב ואב"ד מרכז בני-ברק -
נספח א לתגובת הנתבעים מתאריך 5.10.2021). מכאן שאין חולק כי הנתבעים קיימו
את הסכם הבוררות בהתנהגות כך שלמעשה, יש לראות את הצדדים כמחויבים
לבוררות (רע"א 3925/12 חן רונן נ' עו"ד יובל כהן (נבו, 17.06.2013).

53. חובת השכנוע שאין לעכב את ההליכים מוטלת על המתנגדים לבקשת העיכוב,
ועליהם להראות טעם מיוחד המצדיק את ההתנגדות. בתגובתה לא עמדה התובעת
בנטל ולא שכנעה כי יש להימנע מעיכוב הליכים באותו עניין שבגינו, פנו הנתבעים
להליך הבוררות.

54. הואיל והנתבעים עמדו כאמור בכל התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות
והתנהלותם הייתה עקבית בכל הקשור להעברת הטיפול בסכסוך להליך של בורר
מוסכם, אני מורה על העברתו ההליך לבית הדין הרבני.

55. לפני סיום אציין כי לא נעלמה מעיניי טענת התובעת לפיה תניית הבוררות פגה
בחלוף חמש שנים מיום חתימת ההסכם וזאת לנוכח לשונו של סעיף 34 (ב) לחוק
המקרקעין הקובע כי **"תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה זכות כאמור בסעיף
קטן (א) אין כוחה יפה לתקופה העולה על חמש שנים"**. אלא שאי אפשר לקרוא את
סעיף 34 (ב), ללא קריאתו של סעיף 34(א) במיוחד כשזה מפנה באופן ספציפי אליו,
אשר קובע כך: **"כל שותף רשאי להעביר חלקו במקרקעין המשותפים, או לעשות
בחלקו עסקה אחרת, בלי הסכמת יתר השותפים"**. כך שעיון בסעיף 34 לחוק
המקרקעין מעלה כי הוא לא חל בכל הקשור לתניית בוררות, אלא לתניה שיש בה
משום הגבלת שותף להעביר את חלקו או לעשות עסקה אחרת בחלקו בלי הסכמת
יתר השותפים. מה עוד שעיון בנספח ג' לבקשה לסעד הזמני שהגישה המבקשת,
מעלה כי חתימתם של הנתבעים על הסכם השיתוף הייתה בתאריך כ"א באלול
תשע"ז (12.9.2017), וכך ממילא לא חלפו חמש שנים.

לסיכום:

56. ההליך שבכותרת יעוכב. בהתאם לסעיף 12 להסכם השיתוף, על התובעת להודיע
בתוך שבעה ימים מהיום האם היא מסכימה כי הליך הבוררות יתנהל בפני "בית דין
צדק מורשת משה", אליו פנו הנתבעים. ככל שהיא מסכימה לכך הליך הבוררות
יישאר בבית דין זה. ככל שהנתבעת תודיע כי היא לא מעוניינת בניהול הליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבוררות בבית דין זה, ייושם האמור בסעיף 12 להסכם השיתוף לפיו: **"במידה שהצדדים לא יסכימו ביניהם לגבי זהות הבורר, אזי יהא זה הרב מאיר הייזלר מבני ברק, או הרב יעקב פרבשטיין מביה"ד של הרב קרליץ"**. כך שהליך הבוררות יתקיים בהתאם לכך.

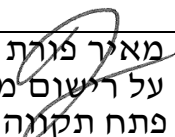
57. על הצדדים להגיש הודעת עדכון עד לתאריך כ"ד באייר תשפ"ב (25.5.2022), או עם מתן פסק סופי על ידי בית הדין הרבני, לפי המוקדם.

58. צו המניעה הארעי, שהוארך בהסכמת הצדדים, יישאר על כנו, עד למתן החלטה אחרת.

59. אשר להוצאות הבקשה - אומנם בהתאם לתקנה 53 לתקנות היה מקום להטיל על התובעת את הוצאות הבקשה, אך מכיוון שהנתבעים פעלו בניגוד לסדרי הדין, ואף הגישו מסמכים בניגוד לדין וללא שביקשו רשות לעשות כן (תגובת המשיבים לתגובת המבקשת מתאריך 9.1.2022) ובכך סרבלו את הדיון בבקשה שלא לצורך, אני מורה כי בנסיבות אלו, כל צד יישא בהוצאותיו.

60. הדיון הקבוע לתאריך א' באדר תשפ"ב (2.2.2022) – מבוטל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ג שבט תשפ"ב, 25 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה